

2-Política de Proteção Marítima





A Organização Marítima Internacional (IMO) é uma agência especializada da Organização das Nações Unidas, que tem por missão implementar a regulamentação adequada à garantir um transporte marítimo seguro, protegido e eficiente sobre oceanos cada vez mais limpos.

Atribuições da IMO

*Promover mecanismos de
cooperação entre os
governos, no campo da
regulamentação e práticas
relacionadas com questões
técnicas que afetam o
comércio internacional por
mar*

Sede da IMO - Londres UK



Vista da Assembleia Geral na IMO



*O Brasil, face à sua posição no comércio marítimo mundial, é membro da IMO e junto a ela mantém uma representação permanente atuante: a **RPB-IMO**.*

*Para tal, e considerando ainda a necessidade de internalização das normas regulamentadoras para o transporte marítimo internacional adotadas pela IMO, a estrutura governamental brasileira conta com a Comissão Coordenadora dos Assuntos da Organização Marítima Internacional (**CCA-IMO**).*

*Inserida na organização administrativa do Comando da Marinha, a CCA-IMO é apoiada técnica e administrativamente pela Secretaria Executiva da Comissão Coordenadora dos Assuntos da Organização Marítima Internacional (**SEC-IMO**).*



1982 - United Nations Convention on the Law of the Sea - adoção do termo PIRATARIA

1983 - Medidas para prevenir atos de pirataria e assalto armado contra navios;

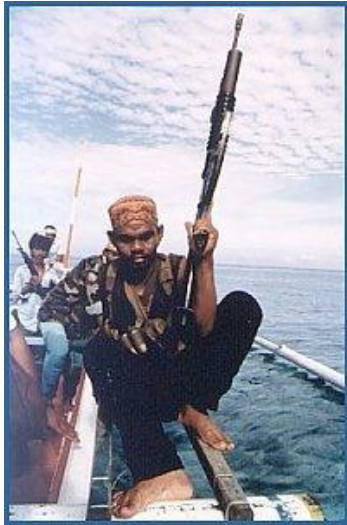
Definição de Pirataria

A definição de pirataria marítima dada pela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar (CNUDM), refere-se principalmente a:



Atos criminosos quando se ataca uma embarcação com o objetivo de roubar o navio, a carga que está sendo carregada, ou mesmo sequestrar a tripulação e pedir resgate em águas que não estejam sob soberania de um estado costeiro (fora do **Mar Territorial de 12 milhas náuticas**).

1985 - Medidas para prevenir atos ilegais que ameacem a segurança dos navios e a proteção dos passageiros (Achile Lauro);



*MSC (Maritime Safety Committee)/Circ.443
26/set/1986 - Medidas para prevenir atos
ilegais contra tripulantes e passageiros a bordo
de navios;*

1988 - Convenção SUA - Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation - repressão aos atos ilícitos contra a segurança da navegação marítima e plataformas fixas;

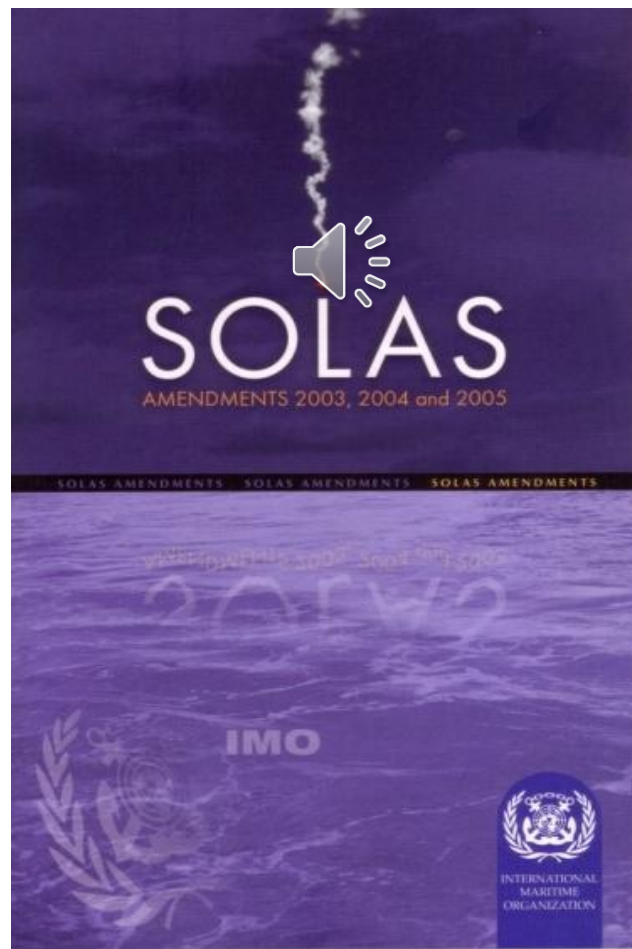


1992 - A IMO estabelece que os países signatários devem extraditar ou julgar quaisquer pessoas envolvidas em atos ilegais mencionados na SUA

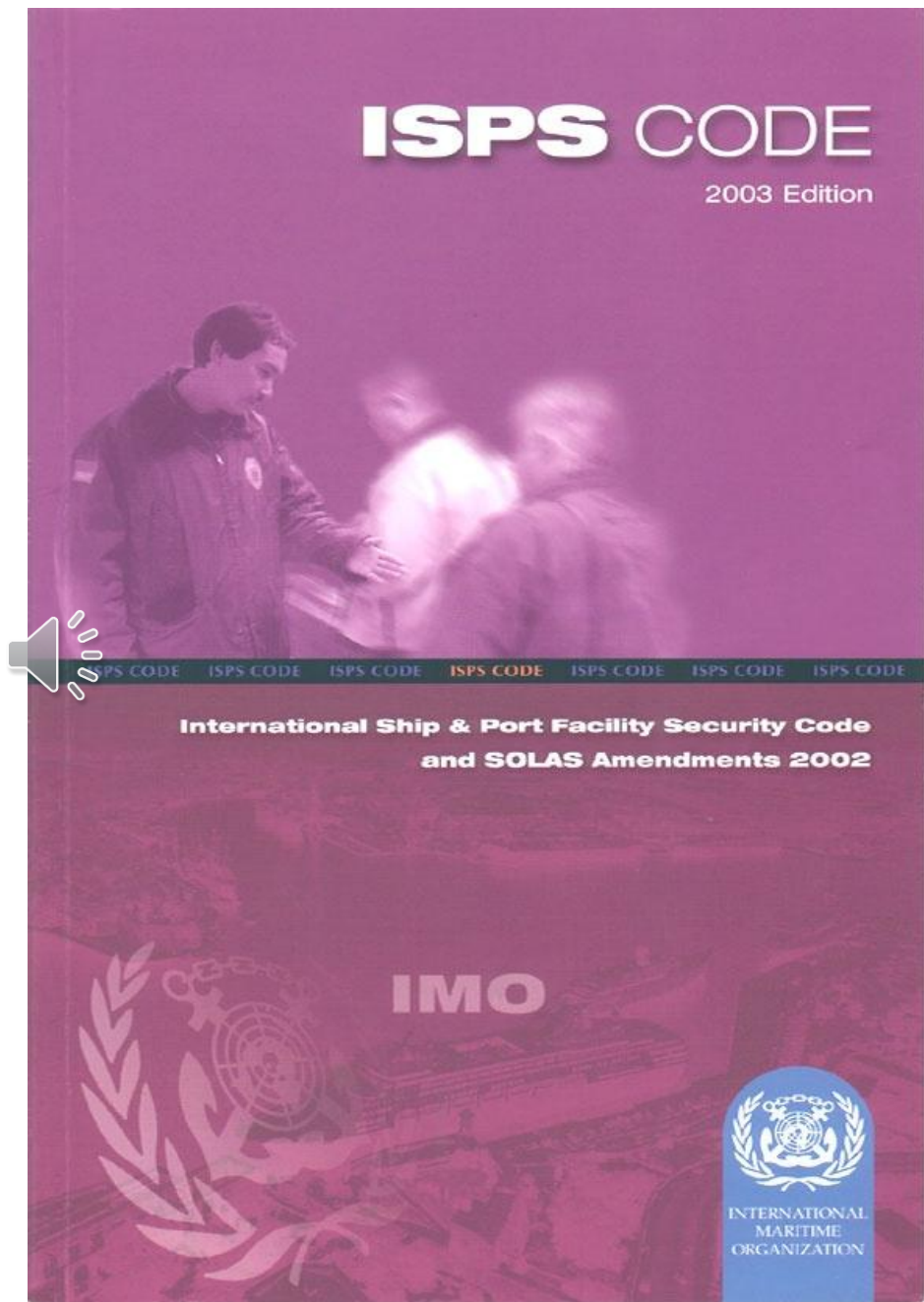


















estabeleceu o Sistema de Identificação Automática - AIS;

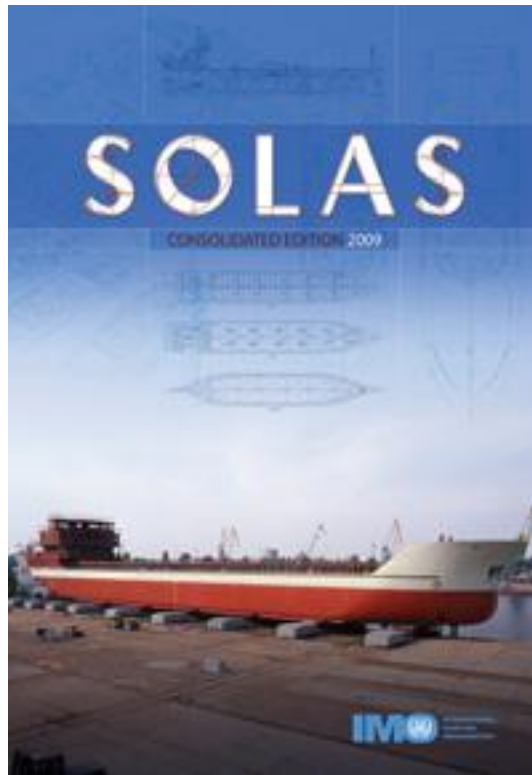
*estabeleceu o número de Identificação do Navio,
estabeleceu o Registro Contínuo de Dados (RCD);*



estabeleceu medidas especiais para intensificar a proteção marítima.

[redacted] estabeleceu o Sistema de Alerta de Proteção do Navio (SSAS), [redacted], e;

- estabeleceu o controle de navios no porto - limitado à verificação da existência de um Certificado Internacional de Proteção do Navio.











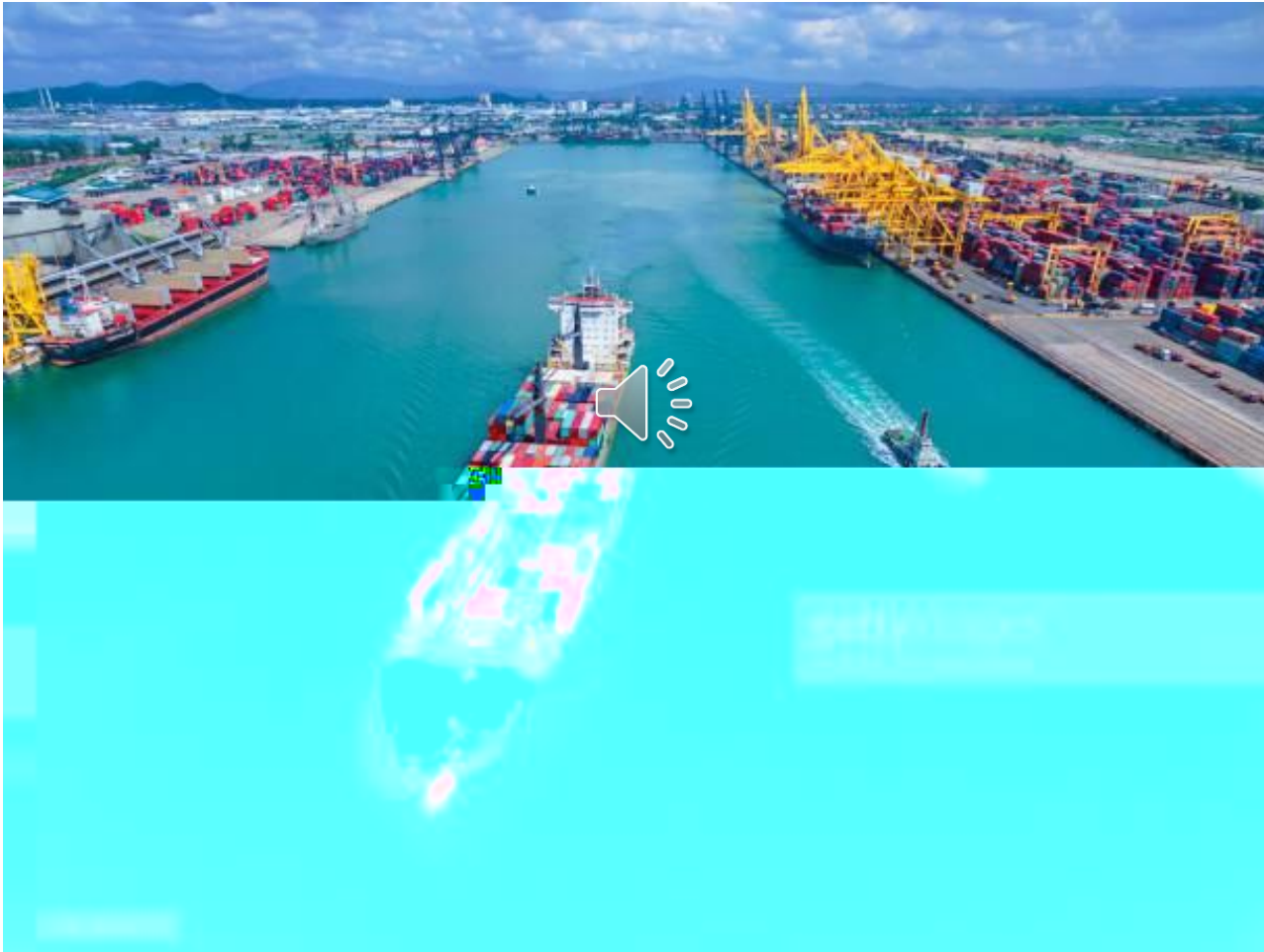




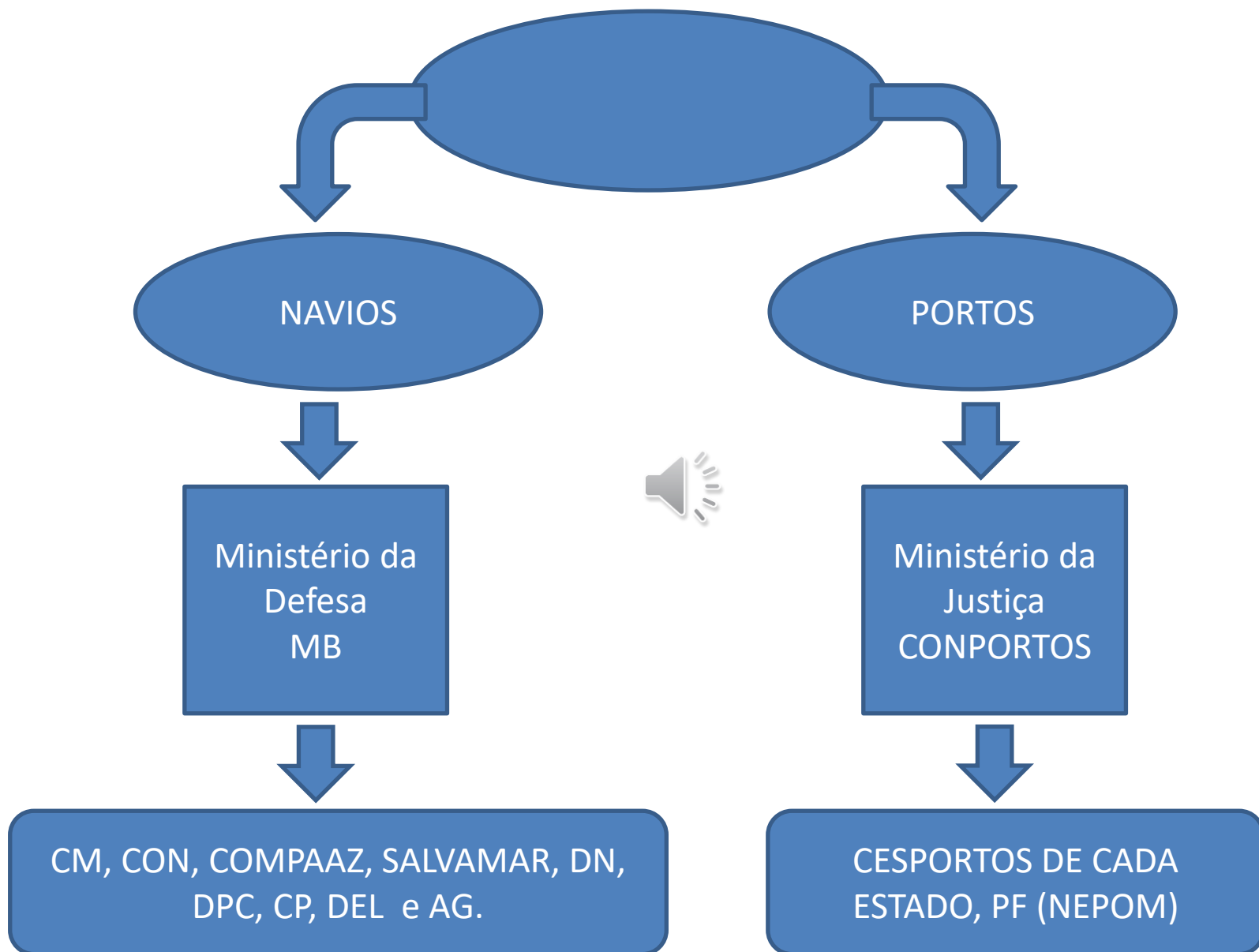




Navios e Portos / Terminais









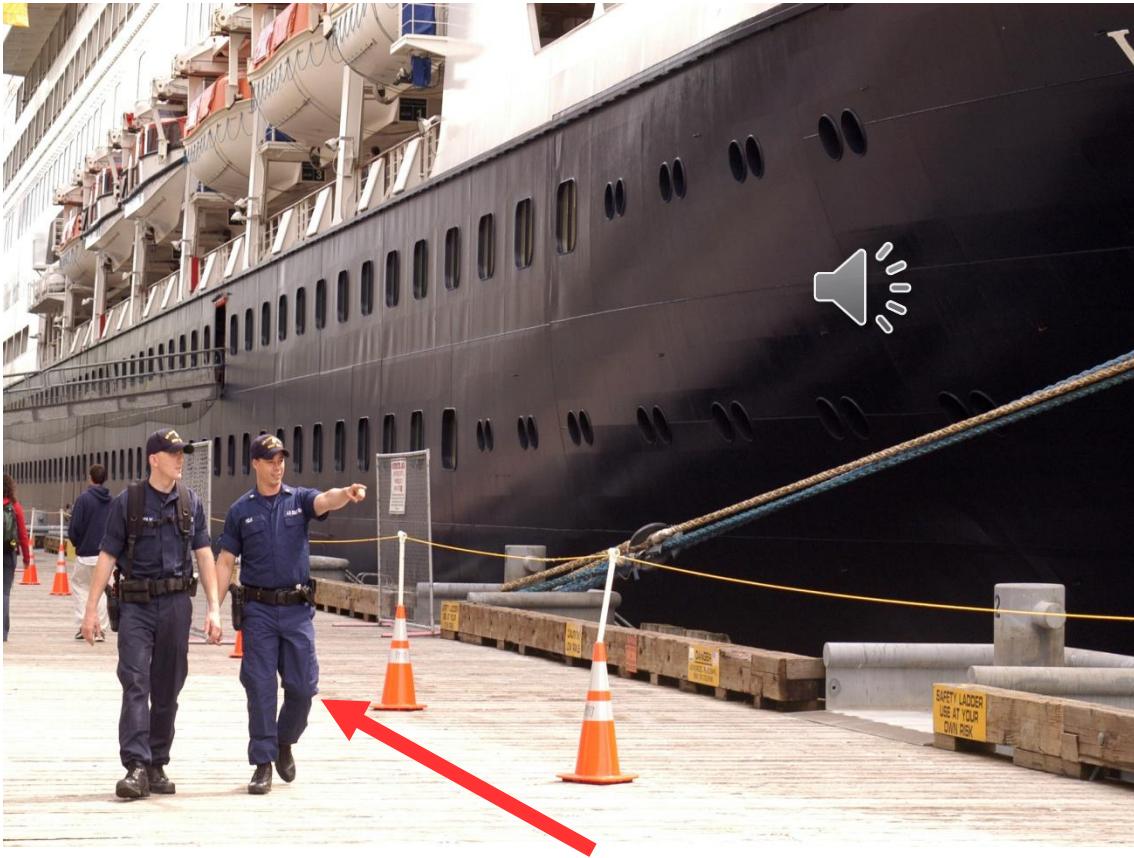
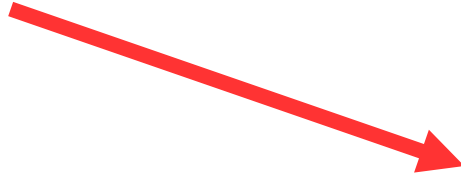




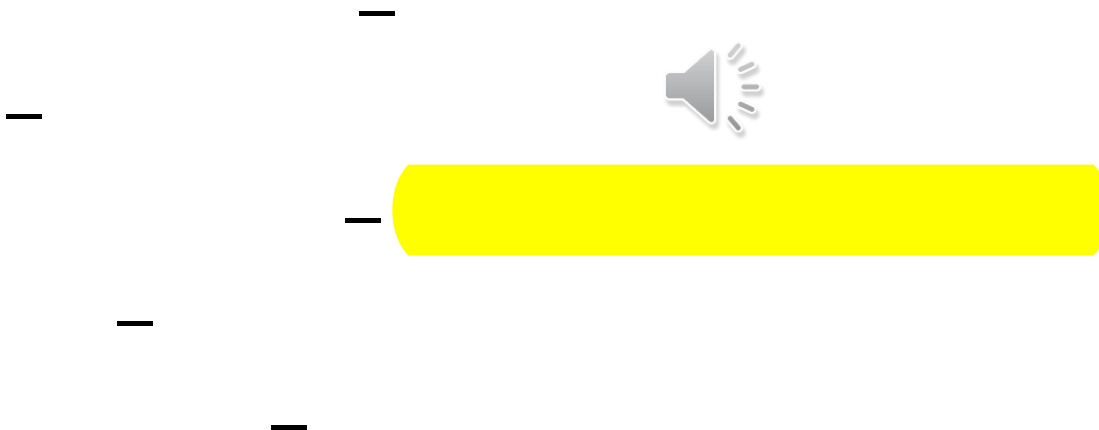










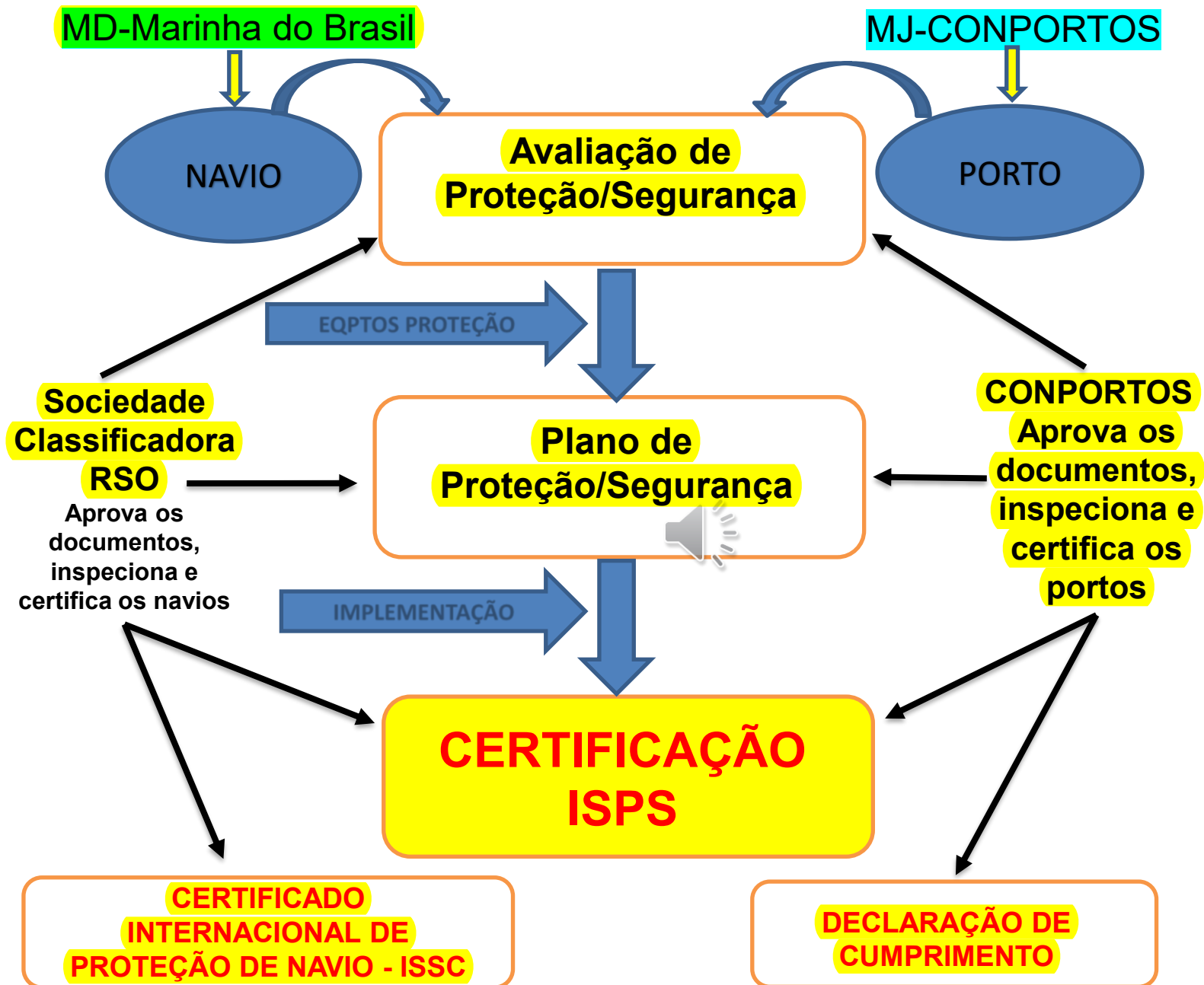




Lei nº 13.269/2016 é a lei nacional brasileira

*Uma lei ordinária de autoria do poder executivo
que trata da tipificação, julgamento e punição para
crimes de natureza terrorista no território
nacional do Brasil*

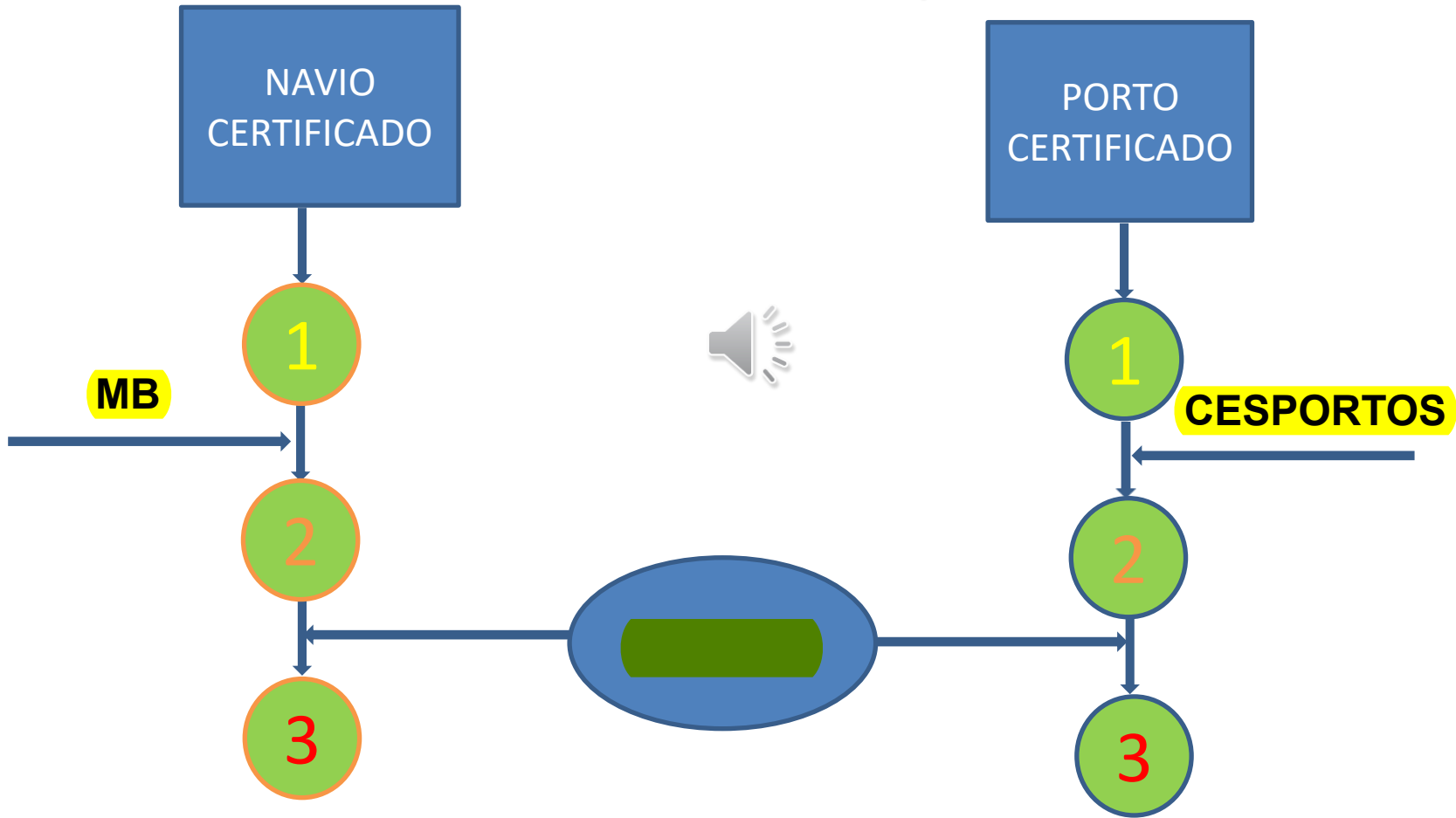




Níveis de Proteção estabelecidos pelo código ISPS:

1 - Normal, 2 - Elevado e 3 - Excepcional

Autoridades brasileiras responsáveis pelas mudanças de níveis de proteção:



I -  dos
navios de bandeira brasileira, quando necessário,
informando ao Gabinete de Segurança
Institucional;

II -

dos navios de bandeira brasileira;

III - implementar as medidas específicas de proteção no nível três, quando for especificamente designada por mensagem do Presidente da República para assumir o controle dos meios empregados na área portuária previamente estabelecida, em operação de garantia da lei e da ordem; e

IV - coordenar as medidas de proteção em apoio aos navios nacionais e estrangeiros, unidade móvel de perfuração "offshore" e embarcação de alta velocidade na região de busca e salvamento marítimo brasileira ou nas bacias Amazônica e Paraguai/Paraná, nos três níveis de proteção

I - , informando ao GSI, à Marinha do Brasil, à Secretaria Especial de Portos da Presidência da República e à Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis, a alteração do nível de proteção das instalações portuárias, convocando imediatamente os membros da CESPORTOS;

II - , informando à Marinha do Brasil, à Secretaria Especial de Portos e à Comissão Nacional de Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis, de proteção das instalações portuárias;

III - coordenar as medidas de proteção adicionais, correspondentes ao nível dois de proteção, nas instalações portuárias;

IV - fixar o período de vigência das medidas adicionais relativas ao nível dois de proteção das instalações portuárias; e

V - monitorar os níveis de proteção vigentes nas instalações portuárias.

§ 1º O Coordenador da CESPORTOS será responsável pela coordenação das medidas de proteção nas instalações portuárias, quando estas estiverem operando no nível dois de proteção, competindo ao comandante de cada navio a implementação das medidas correspondentes a bordo.

§ 2º As medidas de proteção para o nível dois serão adotadas pelos vários órgãos representados na CESPORTOS com atuação na área, conforme suas atribuições constitucionais e na forma estabelecida nos planos operacionais.

Compete ao Gabinete de Segurança Institucional:

- I - determinar a alteração para o
dos navios de bandeira brasileira e das instalações
portuárias, quando julgar necessário;*
- II - comunicar ao Presidente da República, quando julgado
conveniente, a ocorrência de incidente de proteção em
navios na região de busca e salvamento marítimo brasileira
ou nas bacias Amazônica e Paraguai/Paraná; e*
- III - monitorar os níveis de proteção vigentes nas
instalações portuárias e nos navios de bandeira brasileira.*

§ 1º O Gabinete de Segurança Institucional será o responsável pela coordenação das medidas de proteção para serem cumpridas nas instalações portuárias, quando estas  estiverem operando no nível três de proteção, competindo ao comandante de cada navio a implementação das medidas correspondentes a bordo.

III - centralizar a comunicação social, de modo a divulgar adequadamente, antecipando-se a possível repercussão nacional e internacional;

IV - orientar as ações do comando operacional local na execução das medidas de proteção específicas correspondentes ao nível três de proteção, nas instalações portuárias;

V - fixar o período de vigência das medidas adicionais relativas ao nível três de proteção das instalações portuárias;

§ 2º Quando as instalações portuárias estiverem em
, será constituído colegiado formado por
representantes dos

, sob a coordenação deste último, com as
seguintes atribuições:

I - articular as ações de carácter político estratégico;

II - coordenar junto ao Ministério das Relações Exteriores
solicitações relativas às medidas de proteção envolvendo
países estrangeiros;

VI - prover apoio de informações à autoridade responsável pelo controle operacional na área portuária e meios adicionais, de acordo com a evolução do "incidente de proteção"; e

VII - comunicar ao Presidente da República a ocorrência de incidente de proteção do nível três, com manifestação fundamentada acerca da necessidade ou não de emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, e se estão presentes os requisitos dispostos na Lei Complementar nº 97, de 1999.

Rede de Alarme e Controle dos Níveis de Proteção de Navios e Instalações Portuárias - RACNIP:

empregada para troca de informações e coordenação das medidas de proteção, constituída por:

I - uma Estação Controladora da Rede - ECR (GSI);



II - uma Estação de Recebimento de Alarmes de Proteção de Navios - ERAN (MB); e

III - Estações de Recebimento de Informações sobre Incidentes de Proteção nas Instalações Portuárias - ERIP (PORTO).



Uma NORMAM - trata do Registro Contínuo de Dados (RCD),

Uma circular nº 5/2006 que dispõe sobre o Sistema de Alerta de Proteção do Navio (SSAS),

Uma NORMAM dispõe sobre o Sistema de Identificação e Acompanhamento de Navios a Longa Distância (LRIT) e

Uma NORMAM, traz diretrizes específicas do Código ISPS.



—

—

—



—

—



DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS
DIRECTORATE OF PORTS AND COASTS

Primeira Parte (1st Part)

Nº IMO _____

REGISTRO CONTÍNUO DE DADOS
CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD

Emitido pelo Governo da República Federativa do Brasil, de acordo com o previsto na regra XI-1/5.3 da Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1974 e suas emendas.

(Issued by the Government of the Federative Republic of Brazil in accordance with the provisions of regulations XI-1/5.3 of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 as amended)

	Escrituração Original (Original Entry)
Nome da Embarcação: (Name of ship)	
Nº de registro no TM ou nº de inscrição na CP/DL/AG (Official Number)	
Pais de bandeira (Flag State)	
Porto de inscrição (Port of registration)	
Nome e endereço do Proprietário (Owner(s) Name and Address)	
Nome e endereço do Armador (Ship's Owner Name and Address)	
Nome e endereço do afretador a casco nù (Bareboat charterer(s) Name and Address)	
Certificado por: (certified):	
Data (date):	
Assinatura: (signature):	

	Escrituração Original (Original Entry)	
Nome da Companhia e endereço, de acordo com SOLAS IX/1 (Company Name and Address(s) according SOLAS IX/1)		
Sociedade Classificadora (Classification Society)		
Administração / Governo / Organização que emitiu o DOC (Administration / Government / Organization that issued DOC)		
Administração / Governo / Organização que emitiu o SMC (Administration / Government / Organization that issued SMC)		
Administração / Governo / Organização que emitiu o ISSC (Administration / Government / Organization that issued ISSC)		
Data de cessação do registro (Date Registration Ceased)		
Certificado por: (certified):		
Data (date):		
Assinatura: (signature):		

—

—

—

—

—

—







Os tripulantes tem o direito de exercer a correta defesa própria em resposta a ações hostis, se em tempo de paz ou durante uma guerra, aplicando o mínimo de força necessária para realizar as suas tarefas específicas;

- Eles deverão entender as consequências do uso de um nível de força não apropriado.*

O uso da força deverá somente ser aplicado sob circunstâncias que não possam ser evitadas!



Os navios se tornaram presas cada vez mais fáceis nos dias atuais, a partir do momento que meios de comunicação cada vez mais eficientes permitem uma coordenação maior entre os informantes do navio e os executores da ação ilícita contra o mesmo.



Espiões ou "hackers" podem obter informações sensíveis sobre pessoas e empresas e seus navios.

Prováveis futuros atacantes de nosso navio irão buscar obter o maior número de informações possíveis sobre a derrota, carga, número de tripulantes e equipamentos de proteção disponíveis.

É fundamental que todos se conscientizem da importância do maior sigilo possível sobre essas informações e evite falar, comentar ou enviar mensagens que possam ser usadas contra a proteção do navio.



Quanto ao aspecto da segurança da informação:

- a) Se não mais necessários, os conteúdos existentes em qualquer mídia reutilizável que for removida da companhia/navio devem ser apagados.*
- b) Deve ser exigida autorização para remover qualquer mídia da companhia/navio e devem ser mantidos os registros de tais remoções.*
- c) Todas as mídias devem ser armazenadas em um ambiente seguro.*

Todos os procedimentos e níveis de autorização devem ser claramente documentados.

- a) *Os documentos devem ser guardados de forma segura.*
- b) *A lista de acesso à documentação sensível deve ser a mais reduzida possível e devidamente autorizada.*
- b) *Documentos mantidos em uma rede pública, ou fornecidos via uma rede pública, devem ser protegidos adequadamente.*